



Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

07 квітня 2025 р.

м. Суми

№0335-I

Про заходи щодо запобігання
вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», організації роботи, спрямованої на неухильне дотримання в Сумському державному університеті антикорупційного законодавства, з метою реалізації заходів щодо профілактики та попередження причин і умов, які можуть сприяти правопорушенням, з урахуванням Методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції № 2 від 12.01.2024 р. (далі - Методичні рекомендації)

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів, іншим посадовим особам СумДУ, які наділені службовими чи представницькими повноваженнями постійно чи тимчасово (далі – посадові особи), неухильно дотримуватися антикорупційного законодавства. Взяти до уваги та виконання Методичні рекомендації, а також обмеження та зобов'язання, зокрема ті, що зазначені в додатку 1 до цього наказу, які виникають для посадових осіб юридичних осіб публічного права.

Взяти до уваги, що поняття реального, потенційного конфлікту інтересів, посадової особи, близької особи, приватного інтересу вживаються в наказі в розумінні Закону України «Про запобігання корупції».

2. Керівникам структурних підрозділів, у підпорядкуванні яких є близькі особи, невідкладно письмово повідомити про наявний конфлікт інтересів свого

безпосереднього керівника (рекомендована форма – додаток 2) та не приймати рішення в умовах конфлікту інтересів щодо близької особи.

3. Керівнику відповідної посадової особи яка має конфлікт інтересів, зумовлений безпосереднім підпорядкуванням близької особи, про який йому відомо (незалежно від отримання повідомлення), негайно подати пропозиції ректору (рекомендована форма – додаток 3) щодо заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, з урахуванням ст. 28-36 Закону України «Про запобігання корупції» разом з проектом відповідного наказу (рекомендована форма – додаток 4).
4. Посадовим особам, конфлікт інтересів у яких виник з приводу функцій, не пов'язаних із службовим підпорядкуванням, таких як контроль за виконанням робіт, надання послуг, здійснення поставок товару близькими особами, пов'язаними юридичними особами, за цивільно-правовими, господарськими договорами тощо, невідкладно письмово повідомити про наявний конфлікт інтересів свого безпосереднього керівника (рекомендована форма – додаток 2) та не приймати рішення в умовах конфлікту інтересів. В свою чергу керівникам таких осіб, яким відомо (з повідомлення чи без такого повідомлення), про конфлікт інтересів підпорядкованої особи, невідкладно подати пропозиції ректору щодо заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, з урахуванням ст. 28-36 Закону України «Про запобігання корупції» (рекомендована форма – додаток 3) разом з проектом відповідного наказу (рекомендована форма – додаток 4).
5. Всім посадовим особам СумДУ у разі виникнення в процесі трудової діяльності приватного інтересу (зокрема підпорядкування близьких осіб), що може вплинути чи впливає на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень, невідкладно вживати заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», в т. ч. повідомляти про конфлікт інтересів не пізніше наступного робочого дня свого безпосереднього керівника (рекомендована форма – додаток 2), при цьому, в умовах реального конфлікту інтересів не вчиняти дій та не приймати рішень, що пов'язані з конфліктом інтересів. Керівникам таких осіб у разі отримання повідомлення - не пізніше наступного дня подавати пропозиції ректору щодо заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, з урахуванням ст. 28-36 Закону України «Про запобігання корупції» (рекомендована форма – додаток 3) разом з проектом відповідного наказу (рекомендована форма – додаток 4).
6. Посадовим особам у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, під час виконання обов'язків у колегіальному органі (вченій раді, приймальній комісії тощо), не брати участь у прийнятті рішення цим органом з питань, пов'язаних з конфліктом інтересів, про що відповідна інформація заноситься в протокол засідання колегіального органу.

7. Посадовим особам здійснювати аналіз можливості існування як у них безпосередньо, так і у підпорядкованих посадових осіб, конфлікту інтересів та оперативно вживати заходів для його вирішення. У разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів, посадовим особам користуватися Інструкцією, що зазначена в додатку 5 до цього Наказу.
8. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції здійснювати контроль за дотриманням посадовими особами СумДУ вимог антикорупційного законодавства та вжиття заходів для його врегулювання.
9. Встановити, що повідомлення працівника про прийняте рішення стосовно врегулювання конфлікту інтересів повинно здійснюватися невідкладно або протягом двох робочих днів після отримання від працівника повідомлення про конфлікт інтересів.
10. Безпосереднім керівникам працівників щодо яких вживаються заходи врегулювання конфлікту інтересів разом з начальником відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю Любові Акименко забезпечувати належне виконання п. 9 цього наказу.
11. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю Любові Акименко довести цей наказ: до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, посадових осіб, проректорів СумДУ, всіх структурних підрозділів - у електронному вигляді; разом з відділом кадрів – до посадових осіб, у підпорядкуванні яких є близькі особи та їх керівників – під особистий підпис.
12. Відділу кадрів при прийомі на роботу працівників на керівні посади, інших посадових осіб, переведенні на такі посади, покладенні на працівників службових чи представницьких повноважень, здійснювати їх ознайомлення з цим наказом та додатками 1, 5. Здійснювати моніторинг можливості безпосереднього підпорядкування посадовим особам СумДУ близьких осіб та вживати заходи щодо повідомлення про такі випадки безпосередньо вказаних осіб та уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, для організації врегулювання конфлікту інтересів.
13. Наказ «Про заходи щодо запобігання корупції» від 19.03.2018 р. № 0215-I (зі змінами, що затверджені наказом від 28.03.2018 р. № 0239-I) вважати таким, що втратив чинність.
14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор

Василь КАРПУША

Проект наказу вносить:
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

_____ Наталія ЗАЇКА

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо зобов'язань та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання
корупції» (далі - Закон) для посадових осіб юридичних осіб публічного права:

Посадовим особам:

- забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (стаття 22 Закону);
- забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб: у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи (з урахуванням особливостей, визначених статтею 23 Закону);
- у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, невідкладно вжити заходів, передбачених статтею 24 Закону у т.ч. відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника;
- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).

За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадові особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому Законом порядку.

посада ПІБ особи, яка подає повідомлення

« » _____ p

ПІБ працівника

1) Вказуються обставини, з якими особа пов'язує наявність конфлікту інтересів, та в чому він виражається, суть приватного інтересу (наприклад, безпосереднє підпорядкування близьких осіб; можливість прийняття, ініціювання, участь у прийнятті службових рішень стосовно себе, близьких осіб; виконання функцій контролю стосовно себе, близьких осіб; приймання результатів робіт, послуг за укладеними договорами, щодо яких є приватний інтерес тощо.)

Ректору СумДУ

1)

посада ПІБ особи

**Службова записка
щодо пропозицій врегулювання конфлікту інтересів**

« ____ » _____

Прошу розглянути можливість врегулювання _____ конфлікту
потенційного / реального

інтересів, який виник у _____ ,
посада, ПІБ працівника

у зв'язку з обставинами ²⁾ _____ ,
наступним способом ³⁾:

підпис

ПІБ

1) Безпосередній керівник посадової особи, у якої наявний конфлікт інтересів.

2) Вказується: «викладеними в повідомленні» - у разі повідомлення працівника про конфлікт інтересів; або зазначаються обставини виявленого конфлікту інтересів – за відсутності повідомлення працівника.

3) Вказуються запропоновані конкретні способи врегулювання конфлікту інтересів з урахуванням ст. 28-36 Закону України «Про запобігання корупції», наприклад:

За наявності в підпорядкуванні завідувача кафедри викладача, з ким той перебуває у родинних стосунках, можуть бути надані наступні пропозиції: безпосередньо підпорядкувати викладача заступнику завідувача кафедри, наділити його повноваженнями щодо ініціювання заходів заохочення, матеріального стимулювання, стягнення, кадрових рішень, контролю стосовно такого викладача тощо, уповноважити проректора за підпорядкуванням або декана факультету здійснювати контроль за рішеннями чи проектами рішень, які приймаються або розробляються завідувачем кафедри, які стосуються такого викладача, та вирішення яких не можливо передати заступнику завідувача, зважаючи на їх загальнокафедральний характер, а також за тими, що приймаються заступником щодо такого викладача, та проводити їх обов'язкову перевірку й погодження. Аналогічні заходи (але з урахуванням посади) можуть бути застосовані стосовно інших посадових осіб кафедр, інститутів, факультетів, центрів, членів ректорату тощо.

За наявності в підпорядкуванні керівника загальноуніверситетського структурного підрозділу близької особи можуть бути надані наступні пропозиції: уповноважити проректора здійснювати контроль за рішеннями чи проектами рішень, які приймаються або розробляються керівником стосовно близької особи, та проводити їх обов'язкову перевірку й погодження.

Посадовим особам, конфлікт інтересів у яких виник з приводу функцій, не пов'язаних із службовим підпорядкуванням, таких як контроль за виконанням робіт, надання послуг, здійснення поставок товару близькими особами, пов'язаними юридичними особами, за цивільно-правовими, господарськими договорами: усунути працівника від контролю та прийняття відповідних робіт/послуг/товару, уповноважити на це іншу особу (наприклад, начальника НДЧ – для наукових договорів, іншу матеріально відповідальну особу – для товарів, іншу посадову особу в межах компетенції тощо).



Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ

_____ 20_____ Суми №_____



Щодо врегулювання конфлікту інтересів



З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку з наявністю _____ потенційного / реального _____ конфлікту інтересів

у _____, посада, ПІБ працівника

зумовленого обставинами ¹⁾ _____

НАКАЗУЮ:

1. Вжити наступні заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів та запобігання його в подальшому: _____ ²⁾

2. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю разом з _____ ³⁾ ознайомити з цим наказом _____ ⁴⁾ під особистий підпис в строк до «__» _____ ⁵⁾; начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю довести цей наказ у електронному вигляді до інших працівників, зазначених в ньому, та відділу кадрів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Ректор

Василь КАРПУША

Проект наказу вносить ⁶⁾

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1) Стисло зазначаються обставини, з якими пов'язаний конфлікт інтересів, наприклад: підпорядкування близьких осіб, наявність приватного інтересу під час приймання робіт, товарів, послуг за укладеними договорами тощо.

2) Визначається спосіб врегулювання з урахуванням наданих пропозицій безпосереднього керівника та ст. 28-36 Закону України «Про запобігання корупції».

3) Вказується посада, ПІБ безпосереднього керівника працівника, якого стосуються заходи врегулювання.

4) Вказується посада, ПІБ працівника, якого стосуються заходи врегулювання.

5) Вказується строк, що не перевищує 2 робочих днів: з дня отримання повідомлення від працівника про конфлікт інтересів, а за відсутності повідомлення – з дня видання наказу.

6) Посада, підпис, ПІБ безпосереднього керівника працівника, якого стосуються заходи врегулювання або іншої особи, яка вносить проект наказу.

ІНСТРУКЦІЯ **передбачених дій посадової особи у разі існування у неї сумнівів щодо наявності** **конфлікту інтересів**

Крок 1 – Визначити, чи поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на посадову особу

Найперше посадовій особі, яка має сумнів щодо наявності у неї конфлікту інтересів, необхідно визначити, чи належить вона до кола тих, на кого поширюється вимога щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (тобто чи належить вона до осіб, зазначених у п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»).

У разі якщо посадова особа не належить до осіб, зазначених у п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, вимоги Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на неї не поширюються, відповідно, конфлікт інтересів саме в розумінні Закону не може виникати.

Крок 2 – Визначити, чи є у посадової особи приватний інтерес у певній ситуації

Наступним кроком є аналіз ситуації, у якій в особи виник сумнів щодо наявності конфлікту інтересів. Посадовій особі потрібно визначитись, чи є у неї приватний інтерес у певній ситуації, тобто чи заінтересована вона в тому, щоб окремі рішення чи дії були вчинені на її користь чи на користь інших фізичних або юридичних осіб. Типові обставини та ситуації, що свідчать про наявність приватного інтересу чи зумовлюють його виникнення: - сімейні та родинні стосунки; - реалізація службових/представницьких повноважень стосовно себе; - отримання подарунка; - відносини прямого підпорядкування.

У разі відсутності приватного інтересу конфлікт інтересів не виникає.

Крок 3 – Визначити, чи може посадова особа приймати рішення, вчиняти дії з питання, у якому у неї наявний приватний інтерес

Важливою складовою встановлення наявності конфлікту інтересів є аналіз службових/представницьких повноважень. Посадовій особі потрібно встановити, чи наділена вона службовими повноваженнями, під час реалізації яких вона може приймати рішення, вчиняти дії з питання, у якому у неї існує приватний інтерес. У разі відсутності у посадової особи таких повноважень конфлікт інтересів не виникає.

Крок 4 – Визначити, чи є повноваження посадової особи дискреційними

Посадовій особі потрібно визначити, чи може вона під час вирішення питання, у якому у неї наявний приватний інтерес, діяти на власний розсуд, обираючи з декількох можливих різних варіантів дій, рішень, або навпаки не вчиняти дію, не приймати рішення (тобто бездіяти). Дискреційними повноваженнями є повноваження посадових осіб, що надають можливість на власний розсуд визначати повністю або частково зміст чи обсяг рішення, яке приймається або обирати на власний розсуд один із кількох варіантів рішень, передбачених проектом акту, встановлювати строки, підстави та порядок прийняття рішень. Якщо повноваження посадової особи не є дискреційними, конфлікт інтересів не виникає.

Отже, конфлікт інтересів може існувати в посадовій особі в ситуації, коли:

- в особи наявний приватний інтерес (будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами);
- в особи наявні службові / представницькі повноваження, під час реалізації яких вона може вчиняти дії, приймати рішення саме з питання, в якому у неї наявний приватний інтерес;
- такі службові/представницькі повноваження мають дискреційний характер (тобто є такими, коли особа може на власний розсуд обирати з кількох юридично допустимих дій, рішень).

Саме сукупність зазначених факторів дає підстави стверджувати, що приватний інтерес посадової особи може впливати на об'єктивність та неупередженість під час вчинення особою дії, прийняття рішення, а отже, в посадовій особі є конфлікт інтересів.